

1502500-82.2018.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/08/2022
... Data de Publicação: 28/05/2020)

Ainda: "Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Insurgência contra a prisão decretada na sentença. Embora o paciente tenha respondido solto ao processo e não ter havido requerimento ministerial, o paciente permaneceu preso por outro feito no qual foi condenado em 1º Grau por associação para o tráfico de drogas. Ademais, embora o art. 311 do CPP ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
6ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502500-82.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502500-82.2018.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FRANCISCO CARLOS LEMOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

FRANCISCO CARLOS LEMOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 03h30, na Rua Teodoro Sampaio nº 1933, Pinheiros, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, um celular da marca Samsung J1, preto, e o valor em espécie R\$ 585,00 pertencentes à vítima Teodoro Sampaio Doceria LTDA. ME, representada por Marcelo Rodrigues da Silva.

Recebida a denúncia (págs. 70/71), o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação, subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos (pág. 118).

Designada audiência de instrução e julgamento, foi inquirida uma testemunha arrolada - as partes desistiram daquelas que não foram localizadas -, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência parcial da denúncia, condenando-se o acusado pelo crime de furto simples, majorado pela causa de aumento de pena do repouso noturno.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição e sustentou, em síntese, que a prova produzida é precária. Alternativamente, pleiteou: fixação de pena-base no mínimo

legal; afastamento das qualificadoras denunciadas; reconhecimento da tentativa; afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno; regime de cumprimento de pena diverso do fechado; detração; seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É parcialmente procedente a presente ação penal.

A materialidade do furto restou comprovada pelo boletim de ocorrência (págs.

04/06); auto de entrega (pág. 13); bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado nada declarou, optando por permanecer em silêncio (pág. 20).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, negou o cometimento do furto. Disse que estava apenas passando pelo local, o telefone celular lhe pertencia, e portava a quantia de R\$1.000,00, de procedência lícita, oriunda de seu trabalho vendendo bebidas.

Afirmou que passou pelo estacionamento e : "...passando essas horas e ai peguei e entrei dentro desse estacionamento, no qual eu subi pra cima desse telhado pra descansar; no qual eu descansei um pouco; e ai no qual eu desci esse segurança foi e me enquadrou; no qual eu apresentei...Ele pegou o celular no meu bolso e essa quantia em dinheiro que estava na minha mão...".

Após, o segurança chamou o gerente do supermercado e acionou a polícia.

Questionado sobre a procedência da quantia que portava, afirmou que estava trabalhando "...nos carrinhos de bebidas...", e pertencia ao seu empregador, uma vez que oriunda das vendas que havia realizado. Afirmou que estava guardando esse dinheiro para devolver ao proprietário do estabelecimento onde trabalhava.

Acrescentou que seu empregador se chama Aguinaldo, mas perderam o contato.

Referida exculpatória, bem pouco consistente, restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer demonstração probatória de veracidade, sendo refutada cabalmente pela prova adversa - notadamente pelo firme relato da testemunha Daniel Ribeiro Cora, sem olvidar da prisão em flagrante do acusado nas proximidades do local da subtração, e na posse do bem e valores subtraídos.

R.R.C. esclareceu que à época exercia a função de vigilante na empresa Carrefour. No dia dos fatos, após horário de seu jantar, foi até o estacionamento fazer a ronda e visualizou o acusado correndo em cima do telhado.

Abordou o acusado logo que ele pulou em direção ao solo, acionou a polícia e constatou que ele portava uma bolsinha.

Os policiais chegaram ao local e verificaram que no interior dessa bolsa havia uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Questionado, o acusado afirmou que não havia subtraído nada do mercado, apontando outro estabelecimento como o local em que praticou o furto.

Os policiais militares subiram no telhado do mercado para localizar o local do furto.

Soube que o proprietário do comércio onde ocorreu o crime foi identificado, esteve na delegacia de polícia, e reconheceu o celular apreendido em poder do acusado, que era o aparelho que usava em seu estabelecimento, bem como verificou que a quantia em dinheiro havia sido subtraída de seu caixa.

MARCELO RODRIGUES DA SILVA, vítima do furto, ouvido em solo policial, confirmou a ocorrência do crime, declarando que: "é proprietário da loja 'Doces Santa Rita', localizada no local dos fatos, que na data de hoje, ao chegar ao estabelecimento notou grande dano a parede dos fundos do local, dando falta de dinheiro no caixa e do telefone celular da empresa, que momentos após recebeu em sua loja funcionária do supermercado Pão de Açúcar, vizinho a sua empresa, que a mesma informou que o indivíduo que havia subtraído seus pertences tinha sido detido pelo vigilante do mercado durante a madrugada, que foi informado também que as referidas partes se encontravam neste distrito policial, que em ato contínuo se dirigiu ao distrito. Por fim, consigna que reconhece o telefone celular encontrado com o indivíduo Francisco como sendo de propriedade de seu estabelecimento. Relata ainda que já solicitou o conserto dos danos causados ao local." (pág. 10).

Embora o ofendido tenha sido inquirido apenas na delegacia de polícia, referida versão se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente pelos esclarecimentos prestados pela testemunha Daniel R. Cora, que surpreendeu o acusado correndo em cima de um telhado, o abordou e encontrou o produto da subtração em poder dele.

Como consignado, o conjunto probatório é farto na demonstração da ocorrência do crime, não deixando dúvida sobre a autoria.

Detido em flagrante delito e conduzido à presença da d. Autoridade Policial, o réu nada declarou, deixando de oferecer sua versão aos fatos, exercendo seu direito à autodefesa.

Evidentemente que o direito ao silêncio está assegurado pela Constituição Federal, mas não se pode deixar de consignar que essa postura não é compatível com a de pessoa inocente diante de uma prisão injusta.

Razoável supor que, estivesse sendo incriminado injustamente por policiais militares, trataria de clamar inocência logo na primeira oportunidade de que dispusesse, viabilizando, inclusive, dessa forma, a verificação de eventual álibi por parte da polícia investigativa, especialmente a identificação e localização de seu empregador, a fim de comprovar a procedência lícita do dinheiro que portava. Mas não foi assim que agiu o réu, que preferiu não oferecer sua versão para os fatos.

Em juízo, apresentou singela e inconsistente negativa de autoria, procurando convencer que o celular que portava lhe pertencia, que o dinheiro era oriundo de seu trabalho, e que havia subido ao telhado de um mercado, em plena madrugada, para descansar.

Contudo, essa singela negativa de autoria não é merecedora de nenhuma credibilidade, uma vez que nem de longe foi comprovada pela Defesa, como lhe competia fazer, nos termos do que prevê o artigo 156, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, o réu foi flagrado pelo vigilante de um hipermercado, em plena madrugada, correndo pelo telhado do estabelecimento. Logo que pulou desse telhado, a testemunha o abordou e acionou a polícia, oportunidade em que se constatou que ele portava um aparelho celular e uma quantia em dinheiro, que o acusado admitiu ter furtado de um estabelecimento, apontando referido local. O ofendido foi identificado, esteve na delegacia de polícia e confirmou a ocorrência do crime, uma vez que constatou danos na parede do comércio, e a falta do bem e do dinheiro. O produto do furto foi apreendido em poder do acusado e restituído ao ofendido, conforme auto de entrega juntado à pág. 13.

E a posse da res furtiva gera presunção de responsabilidade e inverte o ônus da prova, uma vez que: "Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia é inverossímil transnuda a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (RJDTAcrim - volume 1, janeiro/março 1989, pag.103 - Rel. S. Braz).

Por esses argumentos, não há que se falar em prova precária, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória da Defesa.

Afasto as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada.

Por se tratar de circunstâncias que deixam vestígios, diante da ausência de prova técnica, referidas causas de aumento de pena não podem ser reconhecidas, nos precisos termos do que estabelecem os artigos 158 e 171 do Código de Processo Penal.

Contudo, restou configurada a causa de aumento de pena, consistente no repouso noturno.

A testemunha informou que o crime ocorreu pela madrugada, depois da 01h - período em que a vigilância é deficiente -, e a vítima sequer havia tomado conhecimento de sua ocorrência.

Irrelevante que a subtração tenha sido executada em estabelecimento comercial, uma vez que a lei não exige que seja praticada no interior de imóvel habitado.

Nesse sentido : “Para o especial efeito agravante, é suficiente tenha sido a ação criminosa facilitada pela maior vulnerabilidade do patrimônio alheio móvel, a desoras, como é de primeira intuição e verdadeiramente axiomático, nada importando, pois, que a subtração tenha ocorrido na via pública. Observação igualmente pertinente tanto à vigilância que caberia ao próprio titular quanto ao cuidado supletivo que todos os homens probos devem ter para com os bens alheios, uma e outro debilitado pelo repouso noturno” (RJDATACRIM 11/100).

“A agravante do repouso noturno incide mesmo quando a subtração é praticada contra veículo estacionado na via pública, desde que ocorra de madrugada. O intuito da previsão é apenas mais severamente aquele que ataca patrimônio desguarnecido, pois a vítima se encontra a repousar e seus bens estão mais vulneráveis à incursão do agente” (TACRIM-SP – AC 1.048.839-0 – Rel. Renato Nalini).

É o caso de aplicação do que dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal. Embora não capitulada na denúncia, a causa de aumento em questão veio perfeitamente descrita na inicial acusatória, o que possibilitou ao réu a ampla defesa. Desse modo, considerando-se que o réu se defende dos fatos descritos na inicial acusatória, não houve qualquer comprometimento à ampla Defesa.

O crime restou consumado.

O acusado praticou todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão e foi detido em local diverso ao da execução da subtração, quando já dispunha da posse tranquila e desvigiada do bem e valores subtraídos.

Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

O acusado registra inúmeros outros envolvimento criminais, inclusive com condenações mais antigas, já não mais alcançadas pela reincidência. O que se verifica é que vem praticando crimes patrimoniais desde o ano de 2004 (págs. 56/69 e 80/85), e sempre que é colocado em liberdade volta a delinquir, o que denota que a criminalidade é mesmo o seu meio de vida.

Por tais circunstâncias, atendendo às regras previstas no artigo 59 do Código Penal, sobretudo aos antecedentes e conduta social voltada ao cometimento de condutas ilícitas, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, resultando em um ano e três meses de reclusão e doze dias-multa.

Os documentos juntados aos autos (págs. 80/85 e 56/69 - certidão e folhas de antecedentes, respectivamente) comprovam três condenações definitivas suportadas pelo acusado, que geram reincidência, oriundas de processos que tramitaram perante a 1ª, 2ª e 32ª Varas Criminais do foro Central desta capital, que transitaram em julgado para a Defesa em 23/01/2017, 09/04/2018 e 06/02/2017, respectivamente.

Logo, por força da reincidência, e porque são três as condenações que configuram referida circunstância, agravo a pena na fração de 1/3, totalizando um ano e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa.

Aumento a pena à razão de 1/3 – repouso noturno -, tornando-a definitiva em dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão e vinte e um dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra FRANCISCO CARLOS LEMOS DE OLIVEIRA, R.G. nº 54.575.876, e o condeno ao cumprimento de dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a vinte e um dias-multa, por infração ao artigo 155, caput, e §1º, do Código Penal, afastadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, fazendo-o com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pelas razões consignadas quando da fixação da pena, tendo em vista que o acusado registra inúmeros outros envolvimento criminais, é reincidente específico - três condenações -, e atualmente está preso por outros crimes, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 44, parágrafo 3º, do Código Penal, medida que não se mostra socialmente recomendável.

Por esses mesmos argumentos, a fim de se resguardar a ordem pública, uma vez que sempre que colocado em liberdade o acusado volta a delinquir, não preenche os

requisitos para interpor recurso em liberdade e deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em REGIME FECHADO (art. 33, parágrafos 2º e 3º do Código Penal).

Por fim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e o cumprimento da pena aqui estabelecida, DECRETO a prisão preventiva do acusado, fazendo-o com fundamento nos artigos 311, 312 e 387, §1º, do Código de Processo Penal. Outrossim, a medida se faz necessária até mesmo porque o acusado já está preso por outro processo, é multirreincidente e revela ser indivíduo com personalidade criminosa contumaz. Desta forma, não preenche os requisitos para interpor recurso em liberdade.

E a despeito das recentes alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/19 – especialmente no que se refere à prisão preventiva –, é certo que o artigo 387, §1º, está em pleno vigor, não havendo óbice à decretação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença.

Nesse sentido: “Ressalte-se que, mesmo depois das recentes alterações do Código de Processo Penal no âmbito da prisão preventiva (Lei nº 13.964 de 2019), o artigo 387, § 1º, do CPP, que permite ao juiz, ao azo da sentença, impor ele mesmo a prisão preventiva, está em pleno vigor e merece cumprimento.”. (TJ-SP - HC: 20570505220208260000 SP 2057050-52.2020.8.26.0000, Relator: Mauricio Valala, Data de Julgamento: 28/05/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Ainda: “Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Insurgência contra a prisão decretada na sentença. Embora o paciente tenha respondido solto ao processo e não ter havido requerimento ministerial, o paciente permaneceu preso por outro feito no qual foi condenado em 1º Grau por associação para o tráfico de drogas. Ademais, embora o art. 311 do CPP (na redação dada pela Lei nº 13.964/2019), não mais contemple a hipótese de decretação da prisão preventiva de ofício, permanece em vigor o disposto no art.387, § 1º, do CPP, possibilitando a decretação da custódia por ocasião da prolação da sentença. Ordem denegada”. (TJ-SP - HC: 20663287720208260000 SP 2066328-77.2020.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/06/2020).

“Habeas Corpus. Na sentença condenatória, depois de condenar o paciente a quase 12 anos de reclusão por roubo a mão armada e em coautoria, o juízo decreta sua prisão preventiva por entender que sua liberdade atenta contra a incolumidade pública. Insurgência contra referida decisão, alegando-se que o paciente respondeu ao processo em liberdade e que não haveria pedido expresso do MP para que sua prisão fosse decretada. Não acolhimento. Inteligência do art. 387, par.1º, CPP. Réu que inclusive é revel e ainda não foi preso. Requisitos da preventiva bem explorados na decisão. Coação ilegal não verificada. ORDEM DENEGADA. “(...) O juízo não fez mais do que atribuir vigência ao disposto no parágrafo 1º do art. 387 do CPP, tendo a decretação da prisão preventiva defluído como consequência lógica da própria sentença e dos fatos que nela foram reconhecidos, cuja gravidade faz necessária, como exposto, a prisão preventiva, ao menos para o resguardo da ordem pública. Dispensável, em tal situação, assim como naquela prevista para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, que houvesse pedido expresso do órgão acusatório.”. (TJ-SP - HC: 22611437420208260000 SP 2261143-74.2020.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 15/01/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2021).

Expeça-se mandado de prisão.

Ao contrário do que sustenta a Doute Defesa, inaplicável o que dispõe o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, por se tratar de matéria deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso

III, alínea "b", da lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei. Ao que consta, o acusado cumpre pena por outros crimes e não esteve preso no curso da presente ação penal, já que a Autoridade Policial o colocou em liberdade mediante fiança (pág. 19). Ademais, não existe nos autos informações necessárias sobre a real situação processual do acusado, no que diz respeito ao requisito subjetivo, para fixação de regime diverso do ora imposto. Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de agosto de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA